

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6903/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายมนุศักดิ์หรือมณูศักดิ์ ดวงสุขหรือดี
สุขหรือดำสุข

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 28, มาตรา 120

ความผิดฐานลักทรัพย์ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว เมื่อพนักงานสอบสวนได้
ทำการสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ.มาตรา 120ผู้ร้อง
ทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีจะเป็นผู้ใดหามีความสำคัญไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๓๖
ทวิ และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ของผู้เสียหายที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงิน
๓๓,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๓๕ (๙) (ที่ถูกมาตรา ๓๓๕ (๙) วรรคแรก) ประกอบด้วยมาตรา ๓๓๖ ทวิให้จำคุก ๔

ปี ๖ เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท แก่
นายจิมมี่ ชันทอง ผู้เสียหายที่แท้จริง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
ตามฟ้อง นายจิมมี่ ชันทอง ผู้เสียหายและนางสาวดวงเพ็ชร ศรีอำไพได้ว่าจ้างให้
จำเลยขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะไปส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วจำเลยได้ลัก
เอากระเป๋าเดินทางสีดำใบเล็กซึ่งภายในมีธนบัตรรัฐบาลอังกฤษ น้ำหอมและสมุด
บันทึกรวมราคาเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท ตามบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้ายเอกสารหมาย
จ.๓ ของนายจิมมี่ไป ต่อมานางสาวดวงเพ็ชรได้ติดตามสืบหาจำเลยพบและแจ้งความ
ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานลักทรัพย์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์มี
อำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่านายจิมมี่ ชันทอง ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงมิได้ร้อง
ทุกข์และมีได้มอบหมายให้นางสาวดวงเพ็ชรร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนิน
คดีแก่จำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์
ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนคดีนี้แล้ว
พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๒๐ ผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีจะเป็นผู้ใดหามีความ
สำคัญไม่

พิพากษายืน.

(ปัญญา สุทธิปฏิบัติ-พูนศักดิ์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ)

ศาลอาญา - นายประคอง เตกฉัตร

ศาลอุทธรณ์ - นายอิสสระ นิมละมัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ